

[11-1] [부서주의] 사항

1. 제 목 : 부정당업자 제재업무 부적정 등
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「계약사무 시행세칙」(이하 ‘세칙’이라 한다) 제11조에 따르면 부정당업자의 입찰참가자격 제한에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 계약심의위원회를 두고, 위원장이 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 되는 것으로 규정되어 있다.

「부정당업자 제재업무 수행요령」(이하 ‘요령’이라 한다)에 따르면 처분의 공정성 및 형평성을 제고하기 위하여 제재처분(제재여부, 제재기간) 결정은 심의·의결 기구인 계약심의위원회에서 결정하도록 규정되어 있다.

아울러 위 요령에 따르면 제재처분, 제재기간 결정 등을 계약심의위원회에서 하게 되므로 제재사유 발생 시 감독부서에서 제재착수 여부를 결정하여 관련 절차를 이행한 후 ZZ단으로 제재요청을 하면 ZZ단에서는 계약심의위원회에 부의하도록 규정되어 있다.

○○○○처에서는 ‘설 명절 대비 공직기강 점검’ 감사결과 처분요구에 따라 부정당업자 제재사유가 발생하자 제재사유, 제재처분의 적법성·정당성에 대한 검토와 처분 상대자에 대한 의견청취 등 위 규정에서 정한 검토와 절차를 이행하고 ZZ단에 부정당업자 제재를 위한 계약심의위원회 심의를 요청¹⁾하였다.

ZZ단에서는 ○○○○처의 심의 요청에 대하여 ‘○○○○처에서 심의요청한 부정당업자 제재 심의(안)이 계약심의위원회 심의대상이 아님’을 회신²⁾하였고, 위 안건을 계약심의위원회에 부의하지 않음으로써 제재절차가 중단되었다.

가. 계약심의위원회 심의 부의 불이행

ZZ단의 회신문서에 따르면 ‘업체에 대한 부정당업자 제재는 불가능한 것으로 판단되며 이를 위한 계약심의위원회 심의도 불필요한 절차로 사료됨’이라고 되어 있다.

아울러 제재절차 중단에 대해 ZZ단에서 제출한 답변서에 따르면 본 사안의 경우 입찰참가자격 제한 대상여부에 논란이 있어 외부 법률자문을 의뢰하였고, 외부 법률자문 결과 입찰참가자격 제한 대상이 아니라고 판단하여 해당 결과를 바탕으로 “심의대상이 아님을 확인”하였으며, 입찰참가자격 제한 대상이 아닌 경우 「부정당업자 제재업무 수행요령」은 적용될 여지가 없으며, 심의대상이 아닌 경우 ZZ단은 「계약사무 시행세칙」 사규운용 부서로서 당연해석상 심의부의를 하지 않을 수 있다고 주장하면서 이에 대해 사규총괄부서인 ㄹㄹ실의 검토 및 협조를 받았다고 답변하였다.

그러나 관련 규정에서는 계약심의위원회의 심의대상 요건이나 심의부의 전 심의대상 여부에 대한 판단절차 및 권한주체를 규정하지 않고 있으며, 위 요령에 따르면 ‘감독부서에서 계약주관부서로 제재요청을 하면 계약주관부서는 계약심의위원회에 부의’하는 것으로 명백히 규정되어 있다.

1) ○○○○처-6620(2018. 8. 29.)호

2) 「계약심의위원회 심의요청에 대한 회신」(ZZ단-7739, 2018. 10. 4.), 이하 ‘회신문서’라 함

또한 PP실에서는 계약심의위원회 개최 전 ZZ단에서 심의대상이 아니라고 판단하여 심의요청을 반려할 수 있는지에 대하여 ‘사규 해석이 가능하지 않으며 다른 사규를 준용하여 처리할 수도 없다’고 답변하였다.

이와 같이 ZZ단은 제안부서의 계약심의위원회 심의 요청에 대해 부정당업자 제재 가능 여부를 미리 판단하고 그 결과에 따라 해당 안건을 계약심의위원회에 부의하지 않을 권한을 가지고 있지 않다.³⁾

따라서 제안부서에서 제재착수를 결정하여 관련 절차를 이행한 후 ZZ단으로 제재요청을 하면 ZZ단에서는 위 요령에 따라 계약심의위원회에 부의하고, 제재처분(제재여부, 제재기간) 결정은 계약심의위원회에서 하여야 한다.

그런데 ZZ단에서는 계약심의위원회 심의가 불필요한 절차라고 임의로 판단하고 계약심의위원회에 부의하지 않음으로써, 사실상 제재여부를 직접 결정(부결)하는 결과를 초래하여 처분의 공정성 및 형평성을 훼손하였다.

나. 의사결정에 대한 직무권한

「계약사무 시행세칙」에 따르면 ZZ단장은 계약심의위원회의 위원(위원장 포함 7명 이내)으로서의 권한만을 가질 뿐 계약심의위원회 심의 개최 및 제재 여부에 대한 의사결정 권한은 없으며, 계약심의위원회의 회의를 소집하는 권한은 위원장인 ○○○○본부장에게 있다.

3) 위 안건 외에 제안부서의 심의요청에 대하여 ZZ단에서 임의로 계약심의위원회에 부의하지 않은 사례는 한 건도 없음

아울러 「위임전결 시행세칙」에 따르면 부정당업자 제재 결정은 본사 본부장 전결사항으로 규정되어 있고, 전결사항 중 다른 부서와 합의가 필요한 사항은 합의를 거쳐야 하며 합의가 안 되었을 경우에는 직상급직위자의 결재를 받도록 규정되어 있다.

따라서 Z Z 단에서는 계약심의위원회의 회의 소집 및 제재 여부 결정에 관한 사항은 먼저 제안부서인 ○○○○처와의 합의를 거쳐 본부장 이상의 결재를 받아 처리하여야 했다.

그런데도 Z Z 단에서는 ‘계약심의위원회 심의가 불필요한 절차로 사료된다’는 의견으로 심의요청을 일방적으로 반려함으로써 계약심의위원회의 회의를 소집하지 않는 것으로 결정하는 위 회신문서를 Z Z 단장 전결로 시행하였다.

이와 관련하여 Z Z 단에서는 ○○○○본부장에게 안전에 대한 보고를 하고 위원장의 승인 하에 ○○○○처에 대한 회신문서를 시행하였으며, 심의여부 등에 대한 최종 의사결정은 Z Z 단장이 아니라 위원장인 ○○○○본부장이 한 것이라고 주장한다.

그러나 「문서규정」에 따르면 위와 같은 안전은 문서로 작성 처리하여야 하며 문서는 결재권자의 결재를 받아야 하므로, 위 회신문서의 최종 결재자인 Z Z 단장이 위 의사결정을 한 것으로 볼 수밖에 없다.

따라서 Z Z 단에서는 「위임전결 시행세칙」을 위반한 채 Z Z 단장에게 위임된 직무권한을 초과한 업무에 대하여 결재권한을 행사함으로써 公社의 위임전결에 관한 질서를 훼손하였다.

다. ㉞실의 사규해석

㉞단에서는 ‘계약심의위원회 심의대상이 아닌 경우 심의하지 않는 것이 해당 위원회 운영을 규정하고 있는 계약사무시행세칙에 위배되지 않는다는 의견(㉞실)’이라고 기재한 위 회신문서를 ㉞실장의 협조를 받아 시행하였다.

「사규관리규정」에 따르면 사규의 해석은 사규운용부서장이 하되 이에 관하여 관련 부서장의 이의가 있는 경우에는 사규총괄부서장이 해석하도록 규정되어 있으며, 「문서규정」에 따르면 문서의 내용이 다른 부서업무와 관련이 있는 때에는 해당 부서의 협조를 받아야 한다고 규정되어 있다.

따라서 ㉞단에서 위 안전 처리에 대하여 ㉞실의 사규해석이 필요하다면 위 규정에 따라 문서로써 ㉞실에 사규의 해석을 요청하거나, ㉞실과 사전 협의가 있었다면 ㉞실의 의견을 문서에 정확하게 반영하고 문서시행 시 ㉞실의 협조를 받아야 했다.

그런데 ㉞실에서 제출한 답변서에 따르면 ㉞단에서는 사규 해석상 부정당업자 제재와 관련하여 사유발생부서의 심의요청을 받은 경우 계약부서에서 지속적으로 심의절차를 진행해야 하는지를 문의하였고, 이에 대하여 ㉞실에서는 해당 사규를 확인한 후 사규 해석으로 관련 규정 내용을 도출할 수 없는 경우이므로 ㉞실에서 답변할 수 있는 사안이 아니라고 대답하였다.

따라서 위 회신문서에서 ‘㉞실 의견’이라고 기재된 내용은 실제 ㉞실에서 검토하여 대답한 내용이라고 볼 수 없다.

그런데도 ZZ단에서는 PP실의 공식적인 의견이 아닌 내용을 마치 PP실 의견인 것처럼 위 회신문서를 작성하여 결재경로에 PP실장의 협조⁴⁾를 추가하여 시행함으로써 업무처리의 투명성을 훼손하였다.

라. 지침 운용

「사규관리규정」 제4조에 따르면 공사의 조직과 일반적인 업무수행 시 준거할 제반 기준이나 절차 등은 사규 또는 지침으로 정하여야 하며, 동 규정 제27조에 따르면 지침은 성격상 사규를 제외한 공사 내부에서 지침으로 운영되는 규범을 말하되 본사 둘 이상의 부서와 관련되거나 지역본부 등에 공통적으로 적용될 수 있는 것에 한한다.

아울러 각 부서장은 사규의 위임을 받거나 법령 및 사규에 저촉되지 아니한 범위에서 업무에 관한 사항을 처리하기 위하여 지침을 정하여 운용할 수 있다.

ZZ단에서는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「계약사무 시행세칙」 등을 반영하여 2014. 4. 15. 「부정당업자 제재업무 수행요령」을 제정⁵⁾하여 지역본부를 포함한 전 부서에서 입찰참가자격제한 업무 수행 시 적용하도록 통보하였다.

위 요령은 「계약사무 시행세칙」에서 정하고 있는 ‘부정당업자의 입찰참가자격 제한’에 대하여 세부적인 수행요령 및 절차 등 업무에 관한 사항을 규정하고 있으며

4) 이에 대해 PP실에서는 ZZ단 문서에 대한 협조처리는 계약사무 시행세칙에 계약심의위원회 심의부의 여부 관련 사전판단 절차에 대하여 규정한 바가 없는 경우, 사규운용부서에서 사안과 관련된 제반사항을 검토하여 위원회 사무를 총괄하는 위원장의 결정을 받아 사안을 처리하는 것이 계약사무 시행세칙에 반하지 않는다는 것을 확인하는 의미와 자칫 소모적인 논쟁으로 발전할 수 있는 해당 사안을 조기에 종식하는데 도움이 될 수 있겠다는 바램에서 하였다고 답변하였음

5) 기존의 「부정당업자 제재절차 운영방안」(♥♥♥♥처-1832, 2010. 3. 12.)을 대체, 2017. 10. 18. 최종 개정

본사 부서 및 지역본부에 공통적으로 적용되는 규범이므로 「사규관리규정」에 따라 지침으로 정하여 운용·관리하는 것이 타당하다.

그런데도 ZZ단에서는 위 요령을 제·개정하면서 관련 규정에 따른 절차(관련 부서 협의, 부패영향평가, PP실 협의·조정, 일상감사)를 이행하지 않은 채 부서 내부결재로만 처리하였다.

이와 같이 위 요령이 公社의 부정당업자 제재 관련 업무수행 시 준거할 절차 등을 규정하고 있어 지침으로서 체계적으로 관리되어야 하는데도 일반 문서로만 관리됨에 따라 형식 및 내용에 관한 검증이 규정대로 이루어지지 않은 채 운용되고 있고 公社 법규정보시스템에도 등록되어 있지 않아 관련 업무 적용에 불편함을 초래하고 있다.

5. 조치할 사항

OOOO처장은

ZZ단에 대해 ‘부서주의’ 조치하시기 바랍니다(부서주의).

[11-2] [통보2] 사항

1. 제 목 : 부정당업자 제재업무 부적정 등
2. 조치부서 : ZZ단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「계약사무 시행세칙」(이하 ‘세칙’이라 한다) 제11조에 따르면 부정당업자의 입찰참가자격 제한에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 계약심의위원회를 두고, 위원장이 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 되는 것으로 규정되어 있다.

「부정당업자 제재업무 수행요령」(이하 ‘요령’이라 한다)에 따르면 처분의 공정성 및 형평성을 제고하기 위하여 제재처분(제재여부, 제재기간) 결정은 심의·의결 기구인 계약심의위원회에서 결정하도록 규정되어 있다.

아울러 위 요령에 따르면 제재처분, 제재기간 결정 등을 계약심의위원회에서 하게 되므로 제재사유 발생 시 감독부서에서 제재착수 여부를 결정하여 관련 절차를 이행한 후 ZZ단으로 제재요청을 하면 ZZ단에서는 계약심의위원회에 부의하도록 규정되어 있다.

○○○○처에서는 ‘설 명절 대비 공직기강 점검’ 감사결과 처분요구에 따라 부정당업자 제재사유가 발생하자 제재사유, 제재처분의 적법성·정당성에 대한 검토와 처분 상대자에 대한 의견청취 등 위 규정에서 정한 검토와 절차를 이행하고 ZZ단에 부정당업자 제재를 위한 계약심의위원회 심의를 요청⁶⁾하였다.

ZZ단에서는 ○○○○처의 심의 요청에 대하여 ‘○○○○처에서 심의요청한 부정당업자 제재 심의(안)이 계약심의위원회 심의대상이 아님’을 회신⁷⁾하였고, 위 안건을 계약심의위원회에 부의하지 않음으로써 제재절차가 중단되었다.

가. 계약심의위원회 심의 부의 불이행

ZZ단의 회신문서에 따르면 ‘업체에 대한 부정당업자 제재는 불가능한 것으로 판단되며 이를 위한 계약심의위원회 심의도 불필요한 절차로 사료됨’이라고 되어 있다.

아울러 제재절차 중단에 대해 ZZ단에서 제출한 답변서에 따르면 본 사안의 경우 입찰참가자격 제한 대상여부에 논란이 있어 외부 법률자문을 의뢰하였고, 외부 법률자문 결과 입찰참가자격 제한 대상이 아니라고 판단하여 해당 결과를 바탕으로 “심의대상이 아님을 확인”하였으며, 입찰참가자격 제한 대상이 아닌 경우 「부정당업자 제재업무 수행요령」은 적용될 여지가 없으며, 심의대상이 아닌 경우 ZZ단은 「계약사무 시행세칙」 사규운용 부서로서 당연해석상 심의부의를 하지 않을 수 있다고 주장하면서 이에 대해 사규총괄부서인 ㄱㄱ실의 검토 및 협조를 받았다고 답변하였다.

그러나 관련 규정에서는 계약심의위원회의 심의대상 요건이나 심의부의 전 심의대상 여부에 대한 판단절차 및 권한주체를 규정하지 않고 있으며, 위 요령에 따르면 ‘감독부서에서 계약주관부서로 제재요청을 하면 계약주관부서는 계약심의위원회에 부의’하는 것으로 명백히 규정되어 있다.

6) ○○○○처-6620(2018. 8. 29.)호

7) 「계약심의위원회 심의요청에 대한 회신」(ZZ단-7739, 2018. 10. 4.), 이하 ‘회신문서’라 함

또한 PP실에서는 계약심의위원회 개최 전 ZZ단에서 심의대상이 아니라고 판단하여 심의요청을 반려할 수 있는지에 대하여 ‘사규 해석이 가능하지 않으며 다른 사규를 준용하여 처리할 수도 없다’고 답변하였다.

이와 같이 ZZ단은 제안부서의 계약심의위원회 심의 요청에 대해 부정당업자 제재 가능 여부를 미리 판단하고 그 결과에 따라 해당 안건을 계약심의위원회에 부의하지 않을 권한을 가지고 있지 않다.⁸⁾

따라서 제안부서에서 제재착수를 결정하여 관련 절차를 이행한 후 ZZ단으로 제재요청을 하면 ZZ단에서는 위 요령에 따라 계약심의위원회에 부의하고, 제재처분(제재여부, 제재기간) 결정은 계약심의위원회에서 하여야 한다.

그런데 ZZ단에서는 계약심의위원회 심의가 불필요한 절차라고 임의로 판단하고 계약심의위원회에 부의하지 않음으로써, 사실상 제재여부를 직접 결정(부결)하는 결과를 초래하여 처분의 공정성 및 형평성을 훼손하였다.

나. 의사결정에 대한 직무권한

「계약사무 시행세칙」에 따르면 ZZ단장은 계약심의위원회의 위원(위원장 포함 7명 이내)으로서의 권한만을 가질 뿐 계약심의위원회 심의 개최 및 제재 여부에 대한 의사결정 권한은 없으며, 계약심의위원회의 회의를 소집하는 권한은 위원장인 ○○○○본부장에게 있다.

8) 위 안건 외에 제안부서의 심의요청에 대하여 ZZ단에서 임의로 계약심의위원회에 부의하지 않은 사례는 한 건도 없음

아울러 「위임전결 시행세칙」에 따르면 부정당업자 제재 결정은 본사 본부장 전결사항으로 규정되어 있고, 전결사항 중 다른 부서와 합의가 필요한 사항은 합의를 거쳐야 하며 합의가 안 되었을 경우에는 직상급직위자의 결재를 받도록 규정되어 있다.

따라서 ZZ단에서는 계약심의위원회의 회의 소집 및 제재 여부 결정에 관한 사항은 먼저 제안부서인 ○○○○처와의 합의를 거쳐 본부장 이상의 결재를 받아 처리하여야 했다.

그런데도 ZZ단에서는 ‘계약심의위원회 심의가 불필요한 절차로 사료된다’는 의견으로 심의요청을 일방적으로 반려함으로써 계약심의위원회의 회의를 소집하지 않는 것으로 결정하는 위 회신문서를 ZZ단장 전결로 시행하였다.

이와 관련하여 ZZ단에서는 ○○○○본부장에게 안전에 대한 보고를 하고 위원장의 승인 하에 ○○○○처에 대한 회신문서를 시행하였으며, 심의여부 등에 대한 최종 의사결정은 ZZ단장이 아니라 위원장인 ○○○○본부장이 한 것이라고 주장한다.

그러나 「문서규정」에 따르면 위와 같은 안전은 문서로 작성 처리하여야 하며 문서는 결재권자의 결재를 받아야 하므로, 위 회신문서의 최종 결재자인 ZZ단장이 위 의사결정을 한 것으로 볼 수밖에 없다.

따라서 ZZ단에서는 「위임전결 시행세칙」을 위반한 채 ZZ단장에게 위임된 직무권한을 초과한 업무에 대하여 결재권한을 행사함으로써 公社의 위임전결에 관한 질서를 훼손하였다.

다. ㉠실의 사규해석

㉡단에서는 ‘계약심의위원회 심의대상이 아닌 경우 심의하지 않는 것이 해당 위원회 운영을 규정하고 있는 계약사무시행세칙에 위배되지 않는다는 의견(㉠실)’이라고 기재한 위 회신문서를 ㉠실장의 협조를 받아 시행하였다.

「사규관리규정」에 따르면 사규의 해석은 사규운용부서장이 하되 이에 관하여 관련 부서장의 이의가 있는 경우에는 사규총괄부서장이 해석하도록 규정되어 있으며, 「문서규정」에 따르면 문서의 내용이 다른 부서업무와 관련이 있는 때에는 해당 부서의 협조를 받아야 한다고 규정되어 있다.

따라서 ㉡단에서 위 안전 처리에 대하여 ㉠실의 사규해석이 필요하다면 위 규정에 따라 문서로써 ㉠실에 사규의 해석을 요청하거나, ㉠실과 사전 협의가 있었다면 ㉠실의 의견을 문서에 정확하게 반영하고 문서시행 시 ㉠실의 협조를 받아야 했다.

그런데 ㉠실에서 제출한 답변서에 따르면 ㉡단에서는 사규 해석상 부정당업자 제재와 관련하여 사유발생부서의 심의요청을 받은 경우 계약부서에서 지속적으로 심의절차를 진행해야 하는지를 문의하였고, 이에 대하여 ㉠실에서는 해당 사규를 확인한 후 사규 해석으로 관련 규정 내용을 도출할 수 없는 경우이므로 ㉠실에서 답변할 수 있는 사안이 아니라고 대답하였다.

따라서 위 회신문서에서 ‘㉠실 의견’이라고 기재된 내용은 실제 ㉠실에서 검토하여 대답한 내용이라고 볼 수 없다.

그런데도 22단에서는 ㉠실의 공식적인 의견이 아닌 내용을 마치 ㉠실 의견인 것처럼 위 회신문서를 작성하여 결재경로에 ㉠실장의 협조⁹⁾를 추가하여 시행함으로써 업무처리의 투명성을 훼손하였다.

라. 지침 운용

「사규관리규정」 제4조에 따르면 공사의 조직과 일반적인 업무수행 시 준거할 제반 기준이나 절차 등은 사규 또는 지침으로 정하여야 하며, 동 규정 제27조에 따르면 지침은 성격상 사규를 제외한 공사 내부에서 지침으로 운영되는 규범을 말하되 본사 둘 이상의 부서와 관련되거나 지역본부 등에 공통적으로 적용될 수 있는 것에 한한다.

아울러 각 부서장은 사규의 위임을 받거나 법령 및 사규에 저촉되지 아니한 범위에서 업무에 관한 사항을 처리하기 위하여 지침을 정하여 운용할 수 있다.

22단에서는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「계약사무 시행세칙」 등을 반영하여 2014. 4. 15. 「부정당업자 제재업무 수행요령」을 제정¹⁰⁾하여 지역본부를 포함한 전 부서에서 입찰참가자격제한 업무 수행 시 적용하도록 통보하였다.

위 요령은 「계약사무 시행세칙」에서 정하고 있는 ‘부정당업자의 입찰참가자격 제한’에 대하여 세부적인 수행요령 및 절차 등 업무에 관한 사항을 규정하고 있으며

9) 이에 대해 ㉠실에서는 22단 문서에 대한 협조처리는 계약사무 시행세칙에 계약심의위원회 심의부의 여부 관련 사전판단 절차에 대하여 규정한 바가 없는 경우, 사규운용부서에서 사안과 관련된 제반사항을 검토하여 위원회 사무를 총괄하는 위원장의 결정을 받아 사안을 처리하는 것이 계약사무 시행세칙에 반하지 않는다는 것을 확인하는 의미와 자칫 소모적인 논쟁으로 발전할 수 있는 해당 사안을 조기에 종식하는데 도움이 될 수 있겠다는 바램에서 하였다고 답변하였음

10) 기존의 「부정당업자 제재절차 운영방안」(♥♥♥♥처-1832, 2010. 3. 12.)을 대체, 2017. 10. 18. 최종 개정

본사 부서 및 지역본부에 공통적으로 적용되는 규범이므로 「사규관리규정」에 따라 지침으로 정하여 운용·관리하는 것이 타당하다.

그런데도 ZZ단에서는 위 요령을 제·개정하면서 관련 규정에 따른 절차(관련 부서 협의, 부패영향평가, PP실 협의·조정, 일상감사)를 이행하지 않은 채 부서 내부결재로만 처리하였다.

이와 같이 위 요령이 公社의 부정당업자 제재 관련 업무수행 시 준거할 절차 등을 규정하고 있어 지침으로서 체계적으로 관리되어야 하는데도 일반 문서로만 관리됨에 따라 형식 및 내용에 관한 검증이 규정대로 이루어지지 않은 채 운용되고 있고 公社 법규정보시스템에도 등록되어 있지 않아 관련 업무 적용에 불편함을 초래하고 있다.

5. 조치할 사항

ZZ단장은

① ○○○○처-6620(2018. 8. 29.)호에 대하여 관련 규정에 따라 제재절차를 이행하시고(통보),

② 「부정당업자 제재업무 수행요령」을 관련 규정에 따라 지침으로 운용·관리하시기 바랍니다(통보).